

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Civile di Tivoli

In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott. Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza discussione del 10.05.2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di primo grado iscritta al n. 1987 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022

TRA

Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Roiter, in virtù di delega in atti – RICORRENTE

E

Controparte_1 – RESISTENTE CONTUMACE

OGGETTO : COMODATO

CONCLUSIONI : Vedi verbale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 447 bis c.pc. notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, *Parte_1*, premesso di essere proprietario dell'immobile sito in Tivoli, Piazza del Plebiscito 20 e di averlo concesso in comodato a *Controparte_1* in virtù di scrittura intercorso in data 4.10.2019, evocava quest'ultima dinanzi l'intestato Tribunale per ivi sentirsi dichiarare risolto il contratto de quo, stante l'urgente ed impreveduto bisogno del comodante di appagare le esigenze abitative del proprio figlio [...]

CP_2 aggiungeva che la resistente non aveva effettuato la voltura delle utenze che lo stesso ricorrente continuava a pagare, in violazione dell'art. 7 del contratto intercorso.

Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto di comodato sottoscritto

dalle parti in data 04.10.2019 e, per l'effetto, condannare la Sig.ra CP_1

[...] per tutti i motivi sopra esposti, alla restituzione al Sig. Parte_1

[...] dell'immobile sito in Tivoli (Rm), Vicolo dei Ferri n. 20 da lei occupato *sine titulo*. 2) In subordine, accertare l'inadempimento della resistente e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di comodato con condanna della comodataria alla restituzione immediata degli immobili dalla medesima occupati e condannarla al risarcimento del danno subito dal ricorrente pari alla somma di € 3.000,00 relativa agli importi delle utenze non pagate e intestate al comodante oltre al disagio subito dal Parte_1 per tale inadempimento, che potrà essere liquidato anche in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio

Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, nessuno si costituiva per la convenuta che veniva dichiarata contumace.

Pertanto, senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata decisa all'udienza del 10.05.2023 mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere respinta la domanda di risoluzione del contratto di comodato ai sensi dell'art. 1809 c.c.

Difatti, tale norma prevede, ai fini dell'anticipata cessazione del contratto, la sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno del comodante, ipotesi che non può utilmente essere predicata dal ricorrente con riferimento alle esigenze abitative del proprio figlio.

Altro discorso concerne invece la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della comodataria.

In questo caso, la domanda è fondata rilevandosi dal testuale tenore dell'art. 7 del contratto che *“sono a carico del comodatario le spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in comodato, gli oneri relativi alle utenze, che saranno volturate a nome del comodatario medesimo”*.

Risulta invece dalla documentazione allegata al fascicolo di parte che dette utenze siano rimaste intestate al ricorrente che ebbe altresì a provvedere al relativo saldo in violazione dei patti intercorsi.

Ritiene il Tribunale che trattasi di una violazione contrassegnata dal crisma della gravità in quanto idonea a determinare un significativo squilibrio nelle pattuizioni contrattuali e, per l'effetto, la risoluzione del contratto per inadempimento del comodatario.

Quanto alle spese, risulta dai bollettini depositati il versamento da parte del comodante della complessiva somma di Euro 557,49 (188,95 + 90,14 + 48,45 + 145,83 + 84,14) che deve essere quindi posta a carico del resistente. Si osserva infine che la resistente, rimasta contumace nel corso dell'intero giudizio, nulla ha dedotto con riferimento all'esistenza di circostanze impeditive, modificative e/o estintive della domanda attorea che deve quindi essere accolta per quanto di ragione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiarare risolto il contratto di comodato inter partes per grave inadempimento della comodataria;
- 2) Ordina a *Controparte_1* il rilascio dell'immobile sito in Tivoli (RM), vicolo dei Ferri ed annessa cantina (in catasto al fogli o54, p.lla 452 sub 3 (appartamento) e sub 2 (cantina);
- 3) Fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 30.06.2023;
- 4) Condanna parte convenuta al pagamento della somma di Euro 557,49 a titolo di rimborso utenze oltre interessi legali dalla domanda;

- 5) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 600,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale;

Motivazione giorni 90

Tivoli, 10.05.2023

Il Giudice O.P.